

RECURSO CÍVEL Nº 5080025-03.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: LEONARDO DA SILVA BARROSO MANHAES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - INDENIZAÇÃO POR FOLGAS NÃO GOZADAS - NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 167 DO STJ E DA SÚMULA 463 DO E. STJ - REMUNERAÇÃO DA SOBREJORNADA DO EMPREGADO - NATUREZA INDENIZATÓRIA - PEDILEF 5028005-67.2016.4.04.7200 - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA - RUBRICAS RECLAMADAS PELA PARTE AUTORA CUJA NATUREZA É REMUNERATÓRIA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante o prévio recolhimento. Condene o recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (valor a ser restituído), a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2025.

5080025-03.2024.4.02.5101

510015151060 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5080025-03.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: LEONARDO DA SILVA BARROSO MANHAES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Em suma, a pretensão consiste na isenção de IR sobre a verba relativa a indenização de folgas não gozadas, com pedido de repetição de indébito.

O pedido inicial do autor (evento 1, INIC5): *"II - No mérito, seja declarada a procedência da presente ação para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre as parcelas de natureza não remuneratória / indenizatória recebidas pelo autor, relativas às rubricas: a) Folgas trabalhadas / indenizadas (gênero conforme Cap. II, A: "Quitação Folgas Acum (HR)", "Dif Trab. Na Folga", "Banco horas", "Dif Quit Folgas Acum", "Trabalho na folga", "Hora Extra (HE) Trabalho na folga", "Dif. HE Trab.na Folga", "Saldo AF - Acúmulo de Folgas;"*.

O juízo de origem julgou **parcialmente procedente o pedido**, para: a. DECLARAR a inexistência de relação jurídico-tributária no tocante ao imposto de renda incidente sobre as parcelas referentes às rubricas "Quitação Folgas Acum (HR)", "Dif Quit Folgas Acum", de natureza indenizatória; e b. CONDENAR a ré a restituir, ao autor, após o trânsito em julgado os valores indevidamente recolhidos a título Imposto de Renda, observando-se o prazo prescricional quinquenal, contado retroativamente a partir da data de ajuizamento da presente demanda e a incidência da Taxa SELIC desde o pagamento indevido.

A parte autora recorre pugunando: *"I - O conhecimento e provimento do presente RECURSO INOMINADO para reformar a sentença nos termos declinados na corrente peça recursal, julgando procedente o pedido da pretensão autoral indicados nos subitens "a", do item II, do capítulo VI, "Dos Pedidos", qual seja, "declarar a inexistência de relação jurídico-tributária*

quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre as rubricas: a) Todas as espécies de Folgas trabalhadas / indenizadas, inclusive sobre as rubricas “Dif HE Trab. Na Folga”, “Banco horas”, “Hora Extra (HE) Trabalho na folga”, “Saldo AF (Acúmulo de Folgas) CCT 2023”, Códigos (0383, 4383, 117A, 119A, 1513, 513ª, 0600, 4600);”.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

- **Quanto às verbas “Banco horas”, “Dif HE Trab. Na Folga” e “Hora Extra (HE) Trabalho na folga”:**

O banco de horas é um sistema de flexibilização do horário de trabalho que permite que as horas trabalhadas além da jornada normal sejam compensadas com períodos equivalentes de folga, ao invés de pagamento de horas extras.

Na prática, se um funcionário trabalha horas a mais em um dia, essas horas podem ser “depositadas” em seu banco de horas. Posteriormente, ele pode “sacar” essas horas na forma de descanso, alinhando as demandas de trabalho com seus compromissos pessoais ou períodos de menor carga no trabalho. Essa flexibilidade pode contribuir para um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal, além de ajudar as empresas a gerenciar as flutuações sazonais de trabalho sem incorrer em custos adicionais de **horas extras**.

Desse modo, o pagamento pelo banco de horas significa o pagamento por **horas extras** não compensadas posteriormente com dias folgas, ou seja, trata-se de verba nitidamente remuneratória, a teor da **Súmula 463 do STJ**:

Incide Imposto de Renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo.

A matéria é regulada principalmente pelos §§ 2º, 3º e 5º do art. 59 da CLT:

Art. 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de duas, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.
(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)

§ 1º A remuneração da hora extra será, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) superior à da hora normal.
(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)

§ 2º Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

§ 3º Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma dos §§ 2º e 5º deste artigo, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão.
(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)

§ 4º (Revogado pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 5º O banco de horas de que trata o § 2º deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de seis meses.
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)

§ 6º É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês.
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)

Art. 59-A. Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação.
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)

*Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no **caput** deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o art. 70 e o § 5º do art. 73 desta Consolidação.*
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)

Art. 59-B. O não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)

Parágrafo único. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)

O mesmo seja dito da rubrica hora extra que não altera sua natureza pelo só fato de ser prestada em folga.

Enfim, em ambos os casos, banco de horas ou hora extra nas folgas, trata-se de mero pagamento de horas extras, pois não compensadas com folgas as horas extraordinárias trabalhadas.

Portanto, o pedido deve ser mantida a improcedência do pedido quanto a estas rubricas.

- **Quanto às verbas “Saldo AF (Acúmulo de Folgas) CCT 2023”:**

O autor não esclareceu em que medida essa rubrica pode ser considerada como pagamento de folgas indenizadas.

No acordo coletivo apresentado, a rubrica é tratada da seguinte forma, mas sem maiores esclarecimentos para possibilitar a averiguação de sua alegada natureza indenizatória (evento 1, ACORDO3):

Cláusula 12. Saldo de acúmulo de folgas; saldo das horas para compensação; reflexos do banco de horas no Repouso Semanal Remunerado. Acordo para apuração, compensação/dedução, pagamento e extinção das rubricas.

A Companhia se compromete a realizar o pagamento individual a cada empregado que faça jus ao/aos Saldo de Acúmulo de Folgas (Saldo AF), Horas para Compensação (Saldo HC) e dos reflexos do Repouso Semanal Remunerado sobre o Banco de Horas da seguinte forma:

I. Todos os valores negativos referentes aos Saldos de Acúmulo de Folgas (Saldo AF) e de Horas para Compensação (Saldo HC) em 31/08/2023 foram zerados antes de qualquer outro cálculo.

II. Apuração do Saldo de Acúmulo de Folgas (Saldo AF) em 31/08/2023: O saldo apurado considerará o ponto em que o empregado se encontra na sua escala de trabalho nesta data. O valor será apurado da seguinte forma: 75% (setenta e cinco por cento) do saldo positivo será convertido em horas, multiplicado por 1 (um), e pago pela Companhia. Para os empregados que tiverem esse pagamento, a Companhia entende que não há mais pendências relacionadas a esse valor do saldo individual de acúmulo de folgas apuradas no período. O restante dos 25% (vinte e cinco por cento) será mantido acumulado no Saldo de Acúmulo de Folgas.

Parágrafo 3º - As partes reconhecem que as propostas acima apresentadas não implicam no reconhecimento de ilegalidade alegadamente praticada pela Petrobras acerca dos citados temas (Saldo de Acúmulo de Folgas, Saldo de Horas para Compensação e Repouso Semanal Remunerado do Banco de Horas).

Parágrafo 4º - Após a apuração dos saldos de frequência acima descritos, caso o saldo final seja positivo os valores serão pagos aos empregados em parcela única no dia 28/12/2023, em contracheque específico, para os sindicatos que assinarem até o dia 13/12/2023. Nos casos em que o empregado só tiver valor negativo zerado, não haverá qualquer desconto. Para os empregados com apuração de saldo negativo e abrangidos por essa medida, a Companhia entende que não há mais pendências relacionadas ao saldo de acúmulo de folga apurada no período.

Outrossim, **caberia ao autor demonstrar juridicamente a origem legal e/ou contratual dessa verba e justificar, em concreto, as razões pelas quais ela poderia ser classificadas como verba indenizatória** a fim de afastar sua natureza remuneratória. Todavia, nada falou, caracterizando inépcia da inicial por ausência de causa de pedir neste ponto.

Ademais, quanto a esta rubrica, o autor limitou-se a seguinte declaração: *“Conforme folha de gerenciamento de empregados da Petrobras (Doc. 2.5.1 - PPP- 11PPBBRR-00551166 Versão K, aprovado por Renata Teixeira Figueira/BRA/Petrobras (RH/RBO/RC) em 14 de ago de 2024 | Gerido por RH/RBO/RC), Cláusula 4.2.2 - Saldo de acúmulo de Folgas, alínea C, quando a relação trabalho x folga dentro de um determinado ciclo de trabalho não é cumprida, é gerado um saldo de acúmulo de folgas. In verbis: 4.2.2, c. Quando a relação trabalho x folga dentro de um determinado ciclo de trabalho não é cumprida, é gerado um saldo de acúmulo de folgas da seguinte forma (...): Portanto, é evidente que a rubrica Dif Saldo AF ACT 2023, código 117A, representa o pagamento por folgas trabalhadas / indenizadas.”*

Desse modo, superada a fase de instrução, à luz da teoria da asserção, deve ser mantida a improcedência do pedido também quanto a esta verba.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA**, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante o prévio recolhimento. Condene o recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (valor a ser restituído), a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.

5080025-03.2024.4.02.5101

510015151059 .V5